CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO SUJETO A MODALIDAD POR INICIO DE ACTIVIDAD

Conste por el presente documento, suscrito por duplicado de igual valor y tenor, Contrato Temporal de Trabajo sujeto a modalidad por inicio de actividad (en adelante **EL CONTRATO**) que al amparo del artículo 57° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728 - Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR - y el Reglamento del TUO de la Ley de Fomento del Empleo aprobado por el Decreto Supremo N° 001-96-TR, celebran de una parte **TRANSPORTES MARIETTA E.I.R.L.** identificada con RUC N° **20609440652**, con domicilio fiscal en **JR. RAMÓN CASTILLA NRO. 748 Sec. 5**, distrito de Iquitos, Provincia de Maynas y Departamento de Loreto, debidamente representada por su Gerente General, el Sr. **MANUEL JESÚS AGUILAR LAVANDA**, identificado con DNI N.° **43664762**, (en adelante **"EL EMPLEADOR"**); y de la otra parte, el **Sr. TORIBIO TARICUARIMA MALAFAYA ,** identificado con D.N.I. N°. **44787990**, con domicilio real en **Asent. H. Darwin Grandez – Cl, 25 de Diciembre S/N-** NAUTA – LORETO - LORETO (en adelante **"EL TRABAJADOR"**), ambos denominados conjuntamente como "**LAS PARTES**", en los términos y condiciones contenidos en las cláusulas siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES

1.1. **El EMPLEADOR** es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo la forma de empresa individual de responsabilidad limitada (E.I.R.L,), cuyo objeto social es la prestación de servicios de transporte de valor añadido a clientes y/o a consumidores y usuarios actuales y particulares de sus clientes.

1.2. **EL EMPLEADOR** ha iniciado actividades el 10 de octubre de 2022, y está ingresado al mercado de transporte de valor añadido. En el presente año, **EL EMPLEADOR** está enfocado más que todo a cubrir una situación específica, es decir en el proceso de consolidación en el mercado de transporte de valor añadido. Lo más difícil es ingresar al mercado, desarrollar sus actividades con un personal estable o a tiempo indeterminado agravaría en muchos casos la incertidumbre si es que el negocio va a tener los resultados esperados, razón por la cual se requiere contar con la contratación de personal, entre los cuales se encuentra **EL TRABAJADOR**, al amparo de lo previsto en el artículo 57° de la LPCL.

1.3. **EL EMPLEADOR** opera al amparo del Decreto Legislativo N° 1086 – Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente y de su Reglamento el D.S. N° 008-2008-TR, se encuentra inscrita ante la Autoridad Administrativa de Trabajo como Microempresa en el Registro de la Micro y Pequeña empresa (REMYPE) desde el 05 de Mayo del 2022;y acreditada además, desde el 24 de Noviembre del 2022, por lo que a partir de esta fecha goza de los beneficios que le confiere el TUO de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo decente, Ley de MYPE (D.S N° 0007-2008-TR), concordante con su Reglamento (D.S N° 008-2008-TR) y de su Normatividad de integración lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1086; tomando en cuenta, además, la fe

de erratas del último, publicada el 10 de julio de 2008, y la Ley N° 30056 – Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo de la micro y pequeña empresa y del acceso al empleo decente del 04.07.2013, legislaciones que rigen y operan en toda su esfera jurídica en el presente contrato a favor de las partes contratantes.

1.4. **El TRABAJADOR** es persona natural y cuenta con una amplia experiencia como **TRIPULANTE DE EMBARCACIÓN FLUVIAL.**

CLÁUSULA SEGUNDA. - OBJETO

2.1. Por el presente documento y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57° del TUOde la LPCL, **EL EMPLEADOR** contrata bajo la modalidad de contrato temporal por inicio de actividades a **EL TRABAJADOR**, **para que desempeñe el cargo de TRIPULANTE DE EMBARCACIÓN FLUVIAL** y realice funciones propias del cargo, a cambio de una contraprestación convenida en la cláusula quinta del **CONTRATO**.

2.2. **EL EMPLEADOR,** en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 9° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, podrá establecer modificaciones en las tareas asignadas a **EL TRABAJADOR** o disponer su rotación, tomando en cuenta las necesidades del servicio a prestar, los requerimientos operativos del negocio y siempre que actúe dentro de los límites de la razonabilidad, sin que dichas variaciones signifiquen menoscabo de categoría y/o remuneración.

2.3. En ese sentido, **EL TRABAJADOR** deberá prestar sus servicios en el lugar que le sea oportunamente señalado por **EL EMPLEADOR** y queda entendido que la prestación de servicios deberá ser efectuada de manera personal, no pudiendo **EL TRABAJADOR** ser reemplazado ni ayudado por tercera persona, debiendo someterse éste al cumplimiento estricto de la labor para la cual ha sido contratado y a las directivas que emanen de **EL EMPLEADOR** y/o sus representantes.

CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO DEL CONTRATO

3.1. El plazo de duración del presente **CONTRATO** es de 01 mes, que se hará efectivo a partir del **21 de ABRIL del 2026 hasta el 21 de MAYO del 2026**, sin necesidad de preaviso y pudiendo cualquiera de las partes ponerle término en la forma que señala el Texto ÚnicoOrdenado del Decreto Legislativo N° 728, de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR o la norma legal que lo sustituya en el momento en que se produzca la terminación del contrato.

3.2. Queda entendido que **EL EMPLEADOR** no está obligado a dar aviso adicional alguno referente al vencimiento del presente contrato, el que operará en la fecha señalada en el párrafo anterior. Al término del contrato, **EL EMPLEADOR**

le abonará a **EL TRABAJADOR**, los beneficios sociales que pudieran corresponderle, los que tienen el carácter de cancelatorios.

3.3. Por su parte, **EL TRABAJADOR** deberá poner a disposición de **EL EMPLEADOR** en la fecha de vencimiento del presente contrato, el cargo o las labores que venía desempeñando y entregar las instalaciones y bienes de propiedad de **EL EMPLEADOR**,que se le hayan asignado.

CLÁUSULA CUARTA. - JORNADA DE TRABAJO

4.1. **LAS PARTES** estipulan que la jornada laboral de **EL TRABAJADOR** será una jornada atípica de 28 días de trabajo en campo por 10 días de descanso, con un horario que será establecido y comunicado por **EL EMPLEADOR** de acuerdo con el requerimiento que realice el cliente. Asimismo, **EL EMPLEADOR** puede realizar modificaciones en su jornada de trabajo, reduciéndose según las necesidades de la jefatura, servicio y/o área en la que ingrese a laborar, sea trasladado en el futuro por cambios internos, destaques, reducción o cierre del negocio.

4.2. En uso de sus facultades directrices, **EL EMPLEADOR** está facultado a efectuar modificaciones razonables en la jornada de trabajo de acuerdo con sus necesidades operativas respetando el máximo legal de 48 horas semanales, sin que dichas variaciones signifiquen menoscabo de categoría y/o remuneración.

4.3. **EL EMPLEADOR** puede realizar modificaciones en su jornada de trabajo, reduciéndose según las necesidades de la jefatura, servicio y/o área en la que ingrese a laborar, sea trasladado en el futuro por cambios internos, destaques, reducción o cierre del negocio.

4.4. **EL EMPLEADOR** realizará las modificaciones de la jornada y horario de trabajo que requiera; en caso de una reducción de horas, esta no producirá reducción alguna de la remuneración básica que percibe **EL TRABAJADOR** o, en caso de un aumento de horas o días en campo serán compensados por días de descanso, esta no generará un aumento dela remuneración mensual percibida.

4.5. **EL EMPLEADOR** informará los cambios realizados por medio de un representante directo pudiendo ser: de la jefatura, supervisores, área de planeamiento, área de recursos humanos y/o área que se designe para tal fin, utilizando los medios o dispositivos electrónicos de uso común dentro de las labores efectivas de **EL TRABAJADOR** tales como: correo electrónico, aplicativos como WhatsApp, Telegram, u otros generalmente empleados en sus labores diarias. **EL TRABAJADOR** tiene conocimiento y acepta que cualquier modalidad de comunicación determinada por **EL EMPLEADOR** será considerada válida.

4.6. **EL EMPLEADOR** lleva a cabo un mecanismo de control y medición del cumplimiento de la jornada de trabajo asignada a **EL TRABAJADOR**. Por lo tanto, las ausencias al trabajo de manera injustificada por parte de **EL TRABAJADOR**, implican el no pago de la remuneración de manera proporcional al tiempo de

ausencia o la no realización de labor efectiva; sin perjuicio del ejercicio de las facultades disciplinarias propias de **EL EMPLEADOR** previstas en la legislación laboral y en las normas internas, expresando **ELTRABAJADOR** su conformidad al momento de la suscripción del presente contrato.

4.7 Que, en caso **EL TRABAJADOR** al término de su jornada de trabajo en campo, requiera ausentarse de la zona asignada, deberá solicitar la autorización correspondiente a **EL EMPLEADOR** a través de cualquier medio electrónico de uso común de las labores efectivas, tales como: WhatsApp o correo electrónico.

CLÁUSULA QUINTA. - CONTRAPRESTACIÓN

5.1. **EL TRABAJADOR** percibirá como contraprestación por sus servicios una remuneraciónmensual neta ascendente a **S/. 1500.00** (MIL QUINIENTOS NUEVOS 00/100 Soles). **EL EMPLEADOR** asumirá los pagos que por ley se encuentran a cargo de **EL TRABAJADOR**.

5.2. Las ausencias injustificadas por parte de **EL TRABAJADOR** implican la pérdida de la remuneración proporcionalmente a la duración de dicha ausencia, sin perjuicio del ejercicio de las facultades disciplinarias propias de **EL EMPLEADOR** previstas en la legislación laboral y normas internas de **EL EMPLEADOR**.

5.3. **LAS PARTES** dejan claramente establecido que la contraprestación pactada podrá ser objeto de incremento, de acuerdo a lo que establezcan las normas laborales que se dicten en su oportunidad o la política remunerativa de **EL EMPLEADOR**, no siendo necesaria la redacción y suscripción de cláusula modificatoria adicional.

CLÁUSULA SEXTA. – OBLIGACIONES DE EL EMPLEADOR

6.1. **El EMPLEADOR** se obliga a otorgar al **TRABAJADOR** todos los beneficios remunerativos y sociales que le corresponden como trabajador de acuerdo a Ley y al **CONTRATO**.

6.2. Los beneficios sociales que correspondan a **EL TRABAJADOR** por la extinción del **CONTRATO**, tendrán efecto cancelatorio de acuerdo a la legislación vigente.

6.3. **EL EMPLEADOR** se obliga a facilitar a **EL TRABAJADOR** los medios y materiales necesarios para que preste el servicio específico materia del **CONTRATO**.

6.4. **EL EMPLEADOR**, se compromete a efectuar diversos gastos con la finalidad que **EL TRABAJADOR** se encuentre en condiciones de iniciar las labores encomendadas, asumiendo los gastos siguientes:

- Examen médico S/ 306.00 soles
- Cursos con certificación S/ 200.00 soles
- Seguros SCTR y Vida Ley S/ 150.00 soles

CLÁUSULA SÉPTIMA.- MODIFICACIONES EN LAS CONDICIONES LABORALES

EL TRABAJADOR desarrollará sus funciones en los centros de labores que **EL EMPLEADOR** determine. Ésta indicará de manera oportuna el centro de labores asignado, sin perjuicio de las visitas que **EL TRABAJADOR** tenga que realizar a cualquiera de los otros centros de labores de **EL EMPLEADOR**. Asimismo, y en ejercicio legítimo de su poder de dirección, **EL EMPLEADOR** podrá variar el centro de labores asignado a **EL TRABAJADOR**, pudiendo incluso asignar a **EL TRABAJADOR** a cumplir sus funciones fuera de las instalaciones de los centros de laborales de **EL EMPLEADOR** o en las instalaciones de sus clientes, sin que dicha variación signifique un perjuicio o una afectación a la naturaleza de las labores a su cargo. En ese sentido, el presente contrato no implica un pacto de ubicación geográfica permanente, de manera tal que **EL EMPLEADOR** podrá cambiar el centro de trabajo asignado, en función a la capacidady aptitud de **EL TRABAJADOR**, así como a las necesidades y requerimientos de **EL EMPLEADOR** y/o Cliente, sin que dichas variaciones signifiquen rebaja de categoría y/o remuneración.

CLÁUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES DE EL TRABAJADOR

8.1. Por el presente instrumento, **EL EMPLEADOR** contrata a **EL TRABAJADOR**, para que se desempeñe como **TRIPULANTE DE EMBARCACIÓN FLUVIAL**, asumiendo las funciones, obligaciones y responsabilidades propias de dicho cargo y otras funciones que disponga la Gerencia General.

8.2. **EL TRABAJADOR** se compromete a realizar los servicios contratados de acuerdo a las funciones, obligaciones y responsabilidades propias del cargo, con lealtad y eficiencia, eficacia y calidad, aplicando para tal fin toda su experiencia y capacidad, y velando por los intereses de **EL EMPLEADOR**. Asimismo, deberá ejercer las funciones propias de su cargo con la mayor diligencia y responsabilidad.

8.3. **EL TRABAJADOR** deberá cumplir con las normas propias del Centro de Trabajo, así como las contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo y en las demás normas laborales,y las que se impartan por necesidades del servicio en ejercicio de las facultades de administración de **EL EMPLEADOR**, de conformidad con el artículo 9° del TUO del D. Leg. N° 728 aprobado por D. S. N° 003-97-TR Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

8.4. **EL TRABAJADOR,** asume plena responsabilidad por el uso adecuado, custodia y operatividad de todos los bienes y servicios que le sean entregados a su cargo, para la adecuada realización de sus labores. Los bienes y servicios entregados se utilizarán exclusivamente por **EL TRABAJADOR** para el cumplimiento de sus funciones y actividades laborales, asimismo **EL TRABAJADOR** se obliga en reponer los daños en los bienes y servicios causados a las embarcaciones, ya sea por negligencia, imprudencia o impericia y que como parte del cobro acepta que se le descuente en su liquidación.

8.5. Cumplir con todos los requisitos de salud ocupacional exigidos por **EL EMPLEADOR** para el cumplimiento del objeto del **CONTRATO** descritos en la cláusula segunda del **CONTRATO**, sometiéndose a los exámenes médicos respectivos a fin de determinar si seencuentra **APTO** médica y psicológicamente.

8.6. Mantener en secreto toda información que llegue a su conocimiento en relación a los negocios del **EMPLEADOR** de acuerdo a lo previsto en el presente **CONTRATO** y bajo sanción de persecución penal por el delito previsto en el artículo 165° del Código Penal Peruano.

8.7. Asistir a las Capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo internas y/o externas programadas por **EL EMPLEADOR.**

8.8. Observar y cumplir el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, y otras directivas que **EL EMPLEADOR** le imparta en armonía con el artículo 9° del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR.

8.9. Reconocer la propiedad y no duplicación de manuales, documentos, equipos etc. Que forman parte de la propiedad de **EL EMPLEADOR**. Estos serán cuidados y podrán ser utilizados bajo el consentimiento por escrito del gerente general.

8.10. Cumplir con los horarios de trabajo establecidos en este documento pudiendo ser requeridoviajes al interior o fuera del país.

8.11. No se podrá ejercer otro empleo sin el consentimiento por escrito del Gerente General.

8.12. **EL TRABAJADOR**, se compromete a cumplir las labores encomendadas por el plazo establecido en el presente contrato, no obstante, si por alguna razón decidiera renunciar antes del plazo establecido, asumirá los gastos efectuados por **EL EMPLEADOR**, conforme a lo señalado en el numeral **6.4** de la cláusula sexta del presente contrato, en un equivalente al **CINCUENTA (50%) POR CIENTO DEL TOTAL DE LOS GASTOS EFECTUADOS**, el cual acepta que será descontado de su remuneración total por los días trabajados.

CLÁUSULA NOVENA. - CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Son causales de extinción del **CONTRATO** las siguientes:

a) El fallecimiento de **EL TRABAJADOR**.

b) La renuncia o retiro voluntario del **TRABAJADOR.**

c) Mutuo disenso entre **EL TRABAJADOR** y **EL EMPLEADOR.**

d) Invalidez absoluta y permanente declarada por el Seguro Social de Salud – ESSALUD o los servicios previsionales.

e) Acogerse a la jubilación de acuerdo a Ley.

f) El despido del **TRABAJADOR** en los casos y con las formalidades permitidas por

la normatividad laboral correspondiente.

g) El cese colectivo en los casos y formas establecidas por Ley.

h) Por sentencia judicial ejecutoriada que declara la nulidad de un despido y **ELTRABAJADOR** opta por la indemnización.

i) Por sentencia judicial consentida que imponga pena privativa de la libertad.

j) La terminación de la relación laboral en los casos y formas permitidas por la Ley.

k) La comisión de falta grave.

CLÁUSULA DÉCIMA. - EXCLUSIVIDAD Y BUENA FE LABORAL

10.1. Los servicios que se contratan tienen carácter de exclusivos por lo que **EL TRABAJADOR** no podrá desempeñar otra actividad comercial o laboral que sea igual, similar o complementaria al giro o actividad de **EL EMPLEADOR**.

10.2. **LAS PARTES** convienen expresamente que el desempeño, por parte de **EL TRABAJADOR**, de cualquier actividad sea igual, similar o complementaria al giro de **EL EMPLEADOR**, deberá requerir autorización expresa previa de **EL EMPLEADOR** o comunicada por **EL TRABAJADOR** si se hubiese iniciado con anterioridad a la suscripción del **CONTRATO.**

10.3. La falta de autorización y/o comunicación de dicha actividad en su debida oportunidad seráconsiderada como falta grave.

10.4. **EL TRABAJADOR** se obliga, en forma expresa, a poner al servicio del **EMPLEADOR** toda su capacidad, diligencia, lealtad y a guardar confidencialidad en asuntos que conozcacon ocasión de la prestación de sus servicios, sometiéndose a las directivas que se le impartan para el mejor cumplimiento de sus obligaciones de trabajo.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA. - RECOMENDACIONES GENERALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD RELACIONADAS CON EL PUESTO DE TRABAJO

11.1. Conforme a lo establecido por el literal c) del artículo 35° y artículo 52° de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el artículo 30° del Decreto Supremo N°005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, **EL TRABAJADOR** debe observar y cumplir con las siguientes recomendaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo:

a) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de protección personal diseñados especialmente para su puesto de trabajo siempre y cuando haya sido previamente informado y capacitado sobre su uso.

b) No operar ni manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no haya sido autorizado ni capacitado.

c) Someterse a los exámenes médicos ocupacionales a fin de prevenir y/o

detectar alguna afectación a la salud.

d) Observar por las políticas internas de SST de la Asociación.

e) Reportar inmediatamente cualquier accidente e incidente de trabajo a su jefe superior inmediato y este a la alta dirección de la Asociación.

f) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad ysalud en el trabajo.

g) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos deprotección personal y colectiva, siempre y cuando hayan sido previamente informadosy capacitados sobre su uso.

h) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y de las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera o cuando,a su parecer, los datos que conocen ayuden al esclarecimiento de las causas que los originaron.

i) Participar en los organismos paritarios, en los programas de capacitación y otras actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice la Asociación o laautoridad administrativa de trabajo, dentro de la jornada de trabajo.

j) Comunicar a **EL EMPLEADOR** todo evento o situación que ponga o pueda poner enriesgo su seguridad y salud o las instalaciones físicas, debiendo adoptar inmediatamente, de ser posible, las medidas correctivas del caso sin que genere sanción de ningún tipo.

k) Responder e informar con veracidad a las instancias públicas que se lo requieran, caso contrario es considerado falta grave sin perjuicio de la denuncia penal correspondiente.

l) Otras que establezcan las normas imperativas, las normas internas de **EL EMPLEADOR**.

11.2. Asimismo, **LAS PARTES** declaran que el documento "Recomendaciones de Seguridad ySalud en el Trabajo" señalado en el párrafo anterior figura como ANEXO No. 1, el cual debidamente suscrito por **EL EMPLEADOR** y **EL TRABAJADOR** forma parte integrante del presente contrato de trabajo.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA. - USO DE BIENES DE TRABAJO

12.1. Los medios de trabajo proporcionados por **EL EMPLEADOR** deberán ser utilizados por **EL TRABAJADOR** exclusivamente para el cumplimiento de las funciones asignadas por**EL EMPLEADOR** en virtud del presente Contrato, reconociendo expresamente que no pueden ser empleados para asuntos ajenos a sus funciones.

12.2. En especial, **EL TRABAJADOR** declara conocer que no podrá emplear los bienes y servicios de **EL EMPLEADOR** para adherirse o difundir comunicados que sean ilegales o que violen cualquier política de **EL EMPLEADOR**, en especial aquellos que sean difamatorios, obscenos, racistas, sexistas o que ofendan creencias religiosas.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES

13.1. Durante la vigencia de la relación laboral y en virtud de esta, **EL TRABAJADOR** se encuentra obligado a proporcionar, remitir y/o entregar información de carácter personal a **EL EMPLEADOR**, la misma que ingresará y permanecerá almacenada en su base de datos, lo cual **EL TRABAJADOR** autoriza a **EL EMPLEADOR** a utilizar dicha información para todos aquellos fines vinculados con la prestación de sus servicios y la ejecución de sus labores, en el marco de la presente relación laboral.

13.2. Por su parte, **EL EMPLEADOR** declara que el tratamiento de los datos personales de **EL TRABAJADOR** se efectuará en estricta observancia de los derechos fundamentales de éste, y, en particular, respetando rigurosamente las disposiciones contenidas en la Ley N° 29733– Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-JUS. Adicionalmente, **EL EMPLEADOR** se obliga adoptar lasmedidas y mecanismos que resulten necesarios para proteger los datos personales de **EL TRABAJADOR**, de conformidad con los dispositivos normativos antes citados.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. - CONFIDENCIALIDAD

14.1. **EL TRABAJADOR** se compromete a guardar total y absoluta reserva respecto de todas las informaciones y datos sobre las cuales haya tomado conocimiento, en forma directa y/o indirecta, con ocasión de su relación de trabajo con **EL EMPLEADOR**. Tal información no deberá utilizarla en beneficio propio o de terceros.

14.2. La obligación a que se refiere el párrafo anterior subsistirá de forma indefinida después de finalizado el presente contrato. En consecuencia, **EL TRABAJADOR** responderá por los daños y perjuicios que pudiesen derivarse para **EL EMPLEADOR** o cualquier otra persona natural o jurídica como resultado de la violación a la obligación de reserva asumida en virtudde la presente cláusula.

14.3. **EL TRABAJADOR** tiene prohibido transmitir a terceros, excepto por razones de servicio, cualquier información relacionada con el funcionamiento de **EL EMPLEADOR**, y de sus clientes, sus proveedores, su metodología técnica y comercial y en general cualquier información que pueda causarle perjuicio a **EL EMPLEADOR**.

14.4. **EL TRABAJADOR** no podrá retener documentos relativos a las actividades de **EL EMPLEADOR** en su posesión. Más aún, en caso se trate de un secreto comercial perteneciente a **EL EMPLEADOR**, su divulgación será sancionada por la ley (artículo 165 del Código Penal Peruano).

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- DEVOLUCIÓN DE MATERIALES DE TRABAJO

15.1. **LAS PARTES**, acuerdan que, si las funciones de **EL TRABAJADOR** ameritan la entrega de elementos o accesorios necesarios para desarrollar su labor, se levantará un

acta de entrega de elementos o accesorios.

15.2. La pérdida o maltrato intencional de estos accesorios hará incurrir a **EL TRABAJADOR** en la obligación de ponerlos al costo actualizado de acuerdo a la determinación que efectúe **EL EMPLEADOR**. Si por causas relacionadas directamente con su actividad se produjera un deterioro en sus accesorios de trabajo, estos serán reemplazados por otros accesorios de iguales características.

15.3. **EL TRABAJADOR** se obliga, con ocasión del cese, a entregar de forma inmediata y ordenada a **EL EMPLEADOR** de toda documentación, material técnico o comercial y cualquier otro bien de propiedad de **EL EMPLEADOR** que tuviese en su poder. En dicha oportunidad se verificará el estado de conservación en que se le entregó el bien, tomando en consideración el desgaste producido por su uso normal.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. - FIRMA DIGITALIZADA Y EMPLEO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

16.1. Mediante **EL CONTRATO**, **LAS PARTES** acuerdan que **EL EMPLEADOR** podrá consignar la firma digitalizada de su apoderado con facultades suficientes en los documentos de índole laboral (constancias de CTS, constancias de Impuestos a la Renta, constancia de pago de utilidades, boletas de pago, declaraciones juradas de domicilio, ficha de ingreso, entre otros) de **EL TRABAJADOR**, conforme a lo establecido en el artículo 141-A del Código Civil Peruano.

16.2. Asimismo, **LAS PARTES** acuerdan que la entrega de los documentos de índole laboral (constancias de CTS, constancias de Impuestos a la Renta, constancia de pago de utilidades,boletas de pago, declaraciones juradas de domicilio, ficha de ingreso, entre otros) se podrán efectuar a través del empleo de tecnologías de la información y comunicación, tales como, intranet, correo electrónico, u otros de similar naturaleza. El envío de los documentos de índole laboral a través del correo electrónico se realizará a la dirección del correo corporativo de cada trabajador y/o a la dirección del correo personal brindado por **EL TRABAJADOR** a **EL EMPLEADOR**.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA. - RÉGIMEN LABORAL APLICABLE

17.1. **EL TRABAJADOR** está sujeto al Régimen Laboral de la Actividad Privada, dentro de los alcances y efectos que determine la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y demás normas complementarias y modificatorias para los trabajadores que cuentan con contrato de Trabajo sujeto a modalidad por incremento de actividad y les sean aplicables los derechos y beneficios previstos para dichos trabajadores en las normas legales aplicables.

17.2. Asimismo, al ser **EL EMPLEADOR** una Microempresa que opera al amparo de la Decreto Legislativo N° 1086 – Ley de Promoción de la Competitividad,

Formalización y Desarrollode la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, D. S. N° 007 – 2008 – TR- TUO de la Ley de promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de la micro y pequeña empresa y del acceso al empleo decente, D. S. N° 0008-2008-TR – Reglamento del TUO de la Ley de promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de la micro y pequeña empresa y del acceso al empleo decente – Reglamento de la Ley MYPE, y la Ley N° 30056 – Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente del 04.07.2013, **EL TRABAJADOR** está sujeto al Régimen Laboral de la Microempresa que establece las citadas normas imperativas.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA. – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

LAS PARTES contratantes acuerdan ceñirse fielmente a lo especificado en el presente contrato, asimismo, **LAS PARTES** convienen que en caso de producirse alguna controversia o discrepancia o reclamación entre ellas en relación al contrato, estas serán solucionadas en primer orden de manera coordinada y conjunta, brindando sus mayores esfuerzos para lograr soluciones armoniosas, en segundo orden a través de una conciliación extrajudicial y como tercer orden la vía judicial de la Jurisdicción de Maynas.

Como muestra de conformidad con todas las cláusulas del presente contrato firman las partes por triplicado el 21 de ABRIL del 2026.

GERENTE GENERAL
MANUEL JESÚS AGUILAR LAVANDA
43664762

TRABAJADOR